

N. R.G. 36001/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sesta CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36001/2019 promossa da:

Parte_1 (C. F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38 presso lo studio dell'Avv. Roberto Maiorana che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

Contro

Controparte_1

[...], (C. F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli 20/E presso l'avv. Alfonsina Di Domenico che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per atto del notaio *Per_1* rep. n. 3971 racc. 2776 del 04.10.2018 allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

OGGETTO: azione di impugnazione avverso Determina Dirigenziale n. 567 del 09.10.2018 emesso dall'Ater del *CP_1*

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 26.03.2021, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti di causa.

Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.05.2019 *Parte_1* ha vocato in giudizio l'Ater del *CP_1* per sentire accogliere le conclusioni così precisate in sede di memorie integrative: *"1. Dichiarare nulla, o comunque annullare o dichiarare illegittima e/o disapplicare, qualora necessario, la Determinazione Dirigenziale del servizio Rapporti con il Territorio n. 567 del 9 ottobre 2018 – Prot. 103714 del 9 ottobre 2018, inoltrata a mezzo posta raccomandata in data 19 ottobre 2018 (Prot. U-0104673 del 12 ottobre 2018), avente ad oggetto istanza subentro e voltura Legge Regionale 12/1999, Art. 12. Inammissibilità per carenza delle condizioni normative. Parte_1 – Codice Immobile P.IVA_2 ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso o richiamato per i motivi esposti; 2. In ogni caso, dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al subentro nella assegnazione dell'alloggio di proprietà CP_1, sito in Roma, via Caffaro n. 24 – Scala B – Int. 3, identificato con matricola 52551000024 con voltura del contratto di locazione originariamente intestato al padre sig. Parte_2, per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e onorari"*.

Si è costituita l'Ater del *CP_1* con comparsa depositata il 19.11.2019 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"in via principale e nel merito: - rigettare le domande ed eccezioni tutte proposte da parte attorea, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato"*.

All'udienza del 05.12.2019, trattandosi di materia locatizia, è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a quello di cui all'art. 447 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.

Espone il ricorrente di aver ricevuto la Determina Dirigenziale dell'Ater del *CP_1* di Roma n. 567 del 09.10.2018 di rigetto dell'istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via Caffaro 24, scala B, interno 3. Il predetto provvedimento sarebbe ingiusto in quanto *Parte_1* sostiene di essere titolare di un diritto al subentro. In particolare il ricorrente evidenzia che *Parte_2* suo padre, era l'assegnatario dell'alloggio in questione e di aver fatto sempre parte del nucleo familiare del predetto. Ciò fino alla data del 25.09.1988 data del suo matrimonio. *Parte_1* riferisce di essersi separato dalla moglie con provvedimento

presidenziale del 11.02.2014 che assegnava la casa coniugale alla moglie [...] *Parte_3* costringendolo a rientrare nella casa familiare. Il 16.12.2015 è deceduto l'assegnatario *Parte_2* così che è subentrata nell'assegnazione la moglie, nonché madre del ricorrente, *Persona_2*. Il 24.02.2018, data della sua morte, *Persona_2* comunicava all'*CP_1* del Comune di Roma istanza di ampliamento del nucleo familiare in favore di *Parte_1*. Da qui l'odierna azione in cui il ricorrente afferma il proprio diritto al subentro ed evidenzia di essere in possesso di tutti i requisiti reddituali per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si è costituita l'Ater del *CP_1* sostenendo la legittimità del proprio operato.

La causa è stata rinviata per discussione.

2. Nel merito della controversia.

In via preliminare deve evidenziarsi come il presente giudizio si tenga innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non al Giudice Amministrativo. Ne consegue che le parti dovrebbero delineare l'esistenza di un proprio diritto soggettivo e invocarne la tutela e non certo impugnare un provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, allora, l'azione va riqualificata come di accertamento negativo dei presupposti e requisiti per l'emissione della determina dirigenziale di rigetto del subentro.

Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del predetto provvedimento sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati dall'Ater del *CP_1* variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge.

Pertanto tutte le doglianze relative all'applicazione di un presunto silenzio assenso, di natura provvedimentale, esulano dall'oggetto del presente giudizio

proprio perché, come chiarito dalla sentenza 2665/2019 del T.A.R. del Lazio, lo stesso consiste nell'accertamento di un diritto di *Parte_1* al subentro e non la legittimità dell'azione amministrativa dell'Ater del *CP_1*

Nel merito occorre, in via preliminare, evidenziare che l'erogazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolata da una speciale disciplina normativa che subordina l'operatività del beneficio alla ricorrenza di specifici presupposti e requisiti previsti tassativamente dalla legge la cui verifica avviene da parte dell'amministrazione stessa attraverso idonee procedure.

Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 1035/1972, infatti, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione emesso nel rispetto dei requisiti elencati nell'art. 11 l.r. 12/99 ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 12 della L. R. del Lazio n. 12/99. L'art. 12 in particolare, nel disciplinare le vicende successive del rapporto di assegnazione, prevede che *“Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”*.

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 sono considerati membri del nucleo familiare *“i coniugi, le parti delle unioni civili o i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché gli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.”*

Le ipotesi di ampliamento del nucleo familiare sono invece elencate nel comma 4

della medesima disposizione secondo cui “Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio o unione civile dell'assegnatario; b) convivenza di fatto dell'assegnatario ai sensi della l. 76/2016; c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”. Il comma 5, poi, prosegue statuendo che “L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore”.

Appare requisito indefettibile la presentazione della istanza di ampliamento del nucleo familiare necessariamente prodromica alla configurazione di un diritto al subentro. Ciò appare necessario al fine di consentire all'Ater del CP_1 di espletare i relativi controlli. Si legge, infatti, che “In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nel rapporto locatizio in caso di decesso dell'assegnatario, è necessario un nuovo accertamento dei requisiti generali previsti dall'art. 11 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, sicché, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come “successibili”, sprovvisti di un titolo anteriormente alle verifiche ed alla “voltura” dell'assegnazione, è irrilevante la distinzione tra decadenza automatica dell'originario assegnatario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge citata, che deve essere solo comunicata al titolare, e decadenza da dichiararsi in esito alle verifiche dell'ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all'assegnatario (nella specie, deceduto pendente il relativo procedimento), prevista dall'art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2000, che si configura come atto presupposto necessario all'attivazione della procedura di rilascio dell'immobile” (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 11230/2017). Ancor più chiaramente “In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, prevede, per l'ipotesi di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, il subingresso nell'assegnazione dell'alloggio dei componenti del nucleo familiare

originariamente assegnatario (tra i quali anche i discendenti) o ampliato (con esclusione dei discendenti), come risultante da provvedimento ricognitivo, da parte dell'ente concedente, dei presupposti di fatto dell'ampliamento del nucleo familiare" (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 4549/2017).

Nel caso di specie non risulta che **Persona_2** abbia presentato regolare istanza di ampliamento del nucleo familiare. Infatti l'unico documento in atti (cfr. allegato 9 all'atto di citazione) non può essere qualificata istanza di ampliamento di nucleo familiare ma di semplice autorizzazione ad ospitare un soggetto a fini assistenziali. Nella lettera si legge: *"La sottoscritta **Persona_2**, nata a Roma il 22-07.1935 abitante in via Caffaro 24-scala B int. 3 Essendo vedova e invalida, alloego documento di Invalidità con il mio benessere dichiaro che mio figlio, **Parte_1** faccia rientro in casa per accudirmi, e compagnia essendo rimasta sola e non auto sufficiente **Per_3** e ringrazio sentitamente"*. Dalla semplice lettura dell'istanza appare di chiara evidenza che la stessa non sia finalizzata a chiedere l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare ma esclusivamente a chiedere l'autorizzazione dell'occupazione parziale dell'alloggio a fini assistenziali. Non viene comunicato il rientro del figlio ma viene solo chiesta l'autorizzazione a ospitarlo per finalità assistenziali.

L'inefficacia dell'istanza emerge anche da una seconda constatazione: la sua tardività. Infatti la stessa è stata inviata alla data della morte di **Persona_2** quando l'assegnazione, proprio per decesso dell'assegnatario, era venuta meno. Sul punto la Suprema Corte chiarisce che *"In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost."* (Corte di Cassazione,

Sez. III, ord. n. 34161 del 20.12.2019). Applicando detti principi al caso di specie deve evidenziarsi come, alla morte di *Persona_2*, sia cessata l'assegnazione-locazione così che alla data del 24.02.2018 nessuna istanza di ampliamento poteva essere formulata.

In conclusione la domanda di *Parte_1* deve essere rigettata.

3. Sulle spese.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e operando la massima riduzione a causa della scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto *Parte_1* deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore di *Controparte_1* *CP_1* che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge e oneri riflessi.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta tutte le domande di *Parte_1*

condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore dell' *CP_1* *Controparte_1* che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

Roma, 26.03.2021

Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo